

0039986-46.2015.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6492/2015 - 2º

Distrito Policial de Guarulhos, 821/2015 - 2º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURELIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0039986-46.2015.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0039986-46.2015.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6492/2015 - 2º

Distrito Policial de Guarulhos, 821/2015 - 2º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURELIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

AURÉLIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA foi denunciado por violação ao artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal, pelos fatos descritos na exordial que teriam ocorrido no dia 18 de novembro de 2015.

A denúncia foi recebida no dia 31/10/2016 (fls. 94/95), o processo e o lapso prescricional foram suspensos no dia 22/11/2018 (fls. 144), o processo voltou a correr e a prescrição, no dia 28/02/2020 (fls. 188).

Durante a instrução foi colhido o depoimento de uma testemunha e o réu foi interrogado. A Defensoria requereu a absolvição, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição virtual.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Assiste razão a Defensoria, não há justa causa para prosseguir com a presente ação penal.

O réu confessou o crime, que impõe o reconhecimento de uma causa de diminuição de pena.

A causa de aumento "durante o repouso noturno, não pode ser aplicada no vertente caso por força do Tema 1144.

Dessarte, a pena aplicada ao réu não ultrapassa há dois anos, forçoso reconhecer a prescrição processual, pois, computando o lapso entre prescricional processual, com os descontos da suspensão da prescrição na forma do artigo 366 do CPP, já decorreu mais de 4 anos.

Do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de AURÉLIO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA, com base no artigo 107, inciso IV c.C 109, inciso V, c.C 110, §1º todos do Código Penal e artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA